

0081543-16.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 9217/2016 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1497/2016 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LOPES DE PAULA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro,313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0081543-16.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0081543-16.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 9217/2016 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1497/2016 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LOPES DE PAULA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Vistos.

Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva por parte da Defesa, a qual argumenta, em resumo, que o termo inicial da prescrição, conforme entendimento do artigo 112, inciso I do Código Penal seria o trânsito em julgado para o Ministério Público, ou seja, já teria ocorrido da prescrição.

O Ministério Público argumentou em sentido contrário, haja vista que o entendimento recente seria o trânsito em julgado para ambas as partes.

A questão envolvendo o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva não é pacífico, haja vista o fato de que embora a lei, no artigo 112, inciso I do Código Penal estabeleça, expressamente, que o lapso prescricional ocorra a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, medida que se mostrava lógica, o fato é que as decisões dos Egrégios Tribunais Superiores alteraram tal percepção, mormente quando a execução da pena somente ocorre após o trânsito em julgado para ambas as partes, a partir da interpretação da Constituição Federal, mais precisamente do chamado princípio expresso do estado de inocência (artigo 5º, inciso LVII da CF/88).

A questão é tão complexa que existe o Tema 788 do Supremo Tribunal Federal, ainda não julgado, no qual foi dada repercussão geral para ser discutido o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória.

O problema gira em torno de acomodar o entendimento em que pode ou não ser expedido o mandado de prisão e iniciada a execução definitiva e o fato de que a ideia anterior era no sentido de que os recursos especial e extraordinário não suspendiam a execução definitiva e a expedição do mandado de prisão, mas o atual entendimento modificou tal percepção ao proibir a expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado da sentença para ambas as partes.

O momento atual permitiu o desenvolvimento da ideia de que o artigo 112, inciso I do Código Penal estaria revogado em face do advento da Constituição Federal de 1988, em especial a partir do artigo 5º, inciso LVII da CF/88, que estabelecia o estado de inocência.

Como sempre, o maior dos problemas no direito é acomodar as teses mais vanguardistas com o sistema jurídico, haja vista que o avanço de um lado importa em consequências do outro.

Portanto, se o artigo 112, inciso I do Código Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, haja vista o estado de inocência reconhecido, não pode ser utilizado como termo inicial para uma execução que somente inicia-se com o trânsito em julgado para todas as partes, mormente enquanto está pendente o julgamento do Tema 788 do STF.

Logo, é coerente e racional a posição do Ministério Público no sentido de que não teria ocorrido a prescrição.

Porém, considerando o fato de que o tema não está pacificado e o Tema 788 do STF não foi ainda julgado, bem como partindo-se da máxima de que a dúvida deve favorecer à Defesa, mormente enquanto não houver a decisão final por parte do Supremo Tribunal Federal, ousou discordar do sempre ilustre representante do Ministério Público, para aplicar o artigo 112, inciso I, do Código Penal enquanto não for decidido, formalmente, que ele encontra-se não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 através do julgamento do Tema 788 do STF.

Portanto, considerando o fato de que o lapso prescricional, no presente caso, é de 04 anos, bem como o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 19/06/2017 (termo inicial conforme o artigo 112, inciso I, do Código Penal), a prescrição da pretensão executiva ocorreu no dia 18/06/2021, motivo pelo qual RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva nos termos da lei, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias.

Após archive-se com as cautelas legais.

PRIC

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA